

2015 年度注会《经济法》试题

一、【单项选择题】

1、（2015 年）根据分类标准，法律规范可以分为授权性规范和义务性规范。下列法律规范中，与“当事人依法可以委托代理人订立合同”属于同一规范类型的是（ ）。

- A. 中华人民共和国境内经济活动中的垄断行为，适用本法
- B. 公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利
- C. 未经证券交易所许可，任何单位和个人不得发布证券交易即时行情
- D. 票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系

2、（2015 年）根据民事法律制度相关的规定，下列关于可撤销的民事法律行为的表述中，正确的是（ ）。

- A. 可撤销的民事法律行为亦称“效力待定的民事法律行为”
- B. 可撤销的民事法律行为一经撤销，自始无效
- C. 自撤销事由发生之日起 1 年内当事人未撤销的，撤销权消灭
- D. 法官审理案件时发现民事法律行为具有可撤销事由的，可依职权撤销

3、（2015 年）根据物权法律制度相关的规定，下列关于更正登记与异议登记的表述中，正确的是（ ）。

- A. 更正登记的申请人可以是权利人，也可以是利害关系人
- B. 提起更正登记之前，须先提起异议登记
- C. 异议登记之日起 10 日内申请人不起诉的，异议登记失效
- D. 异议登记不当造成权利人损害的，登记机关应承担损害赔偿责任

4、（2015 年）A 对 B 的债务清偿期已届满却未履行，B 欲就 A 对他人享有的债权提起代位权诉讼。根据合同法律制度相关的规定，A 享有的下列债权中，B 可代位行使的是（ ）。

- A. 抚恤金请求权
- B. 劳动报酬请求权
- C. 人身损害赔偿请求权
- D. 财产损害赔偿请求权

5、（2015 年）债权人 A 下落不明，为履行到期债务，债务人 B 将标的物提存。根据合同法律制度的相关规定，下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 提存费用由 B 负担
- B. 标的物提存后，毁损、灭失的风险由 B 承担
- C. A 领取提存物的权利，自提存之日起 5 年内不行使则消灭
- D. 若 A 自提存之日起 5 年内不领取提存物，提存物归 B 所有

6、（2015 年）根据合同法律制度的相关规定，下列关于委托合同的表述中，正确的是（ ）。

- A. 原则上受托人有权转委托，不必征得委托人同意
- B. 无偿的委托合同，因受托人一般过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失
- C. 有偿的委托合同，因不可归责于受托人的事由，委托事务不能完成的，委托人有权拒绝支付报酬
- D. 两个以上的受托人共同处理委托事务的，对委托人承担连带责任

7、（2015 年）某普通合伙企业举行合伙人会议表决对外投资事项，但合伙协议对该事项的表决办法未作约定。根据合伙企业法律制度的相关规定，下列关于该事项表决办法的表述中，正确的是（ ）。

- A. 须全体合伙人一致同意
- B. 须持有过半数财产份额的合伙人同意
- C. 须过半数合伙人同意
- D. 须 2/3 以上合伙人同意

8、（2015 年）A 国有独资公司、B 上市公司、C 外商独资企业、D 民营投资有限公司拟成立一家有限

合伙企业。根据合伙企业法律制度的规定，上述投资主体中，可以担任普通合伙人的是（ ）。

- A.A 和 C
- B.B 和 C
- C.C 和 D
- D.A 和 D

9、（2015 年）某普通合伙企业合伙人张某因执行合伙事务有不正当行为，经合伙人会议决议将其除名。张某接到除名通知后不服，诉至人民法院。根据合伙企业法律制度的规定，该合伙企业对甲除名的生效日期为（ ）。

- A.张某的不正当行为作出之日
- B.除名决议作出之日
- C.张某接到除名通知之日
- D.张某的诉讼请求被人民法院驳回之日

10、（2015 年）下列关于普通合伙企业债务清偿的表述中，符合合伙企业法律制度的规定的是（ ）。

- A.债权人应当首先向合伙企业求偿
- B.债权人应当首先向合伙人求偿
- C.债权人应当同时向合伙企业及其合伙人求偿
- D.债权人可以选择向合伙企业或其合伙人求偿

11、（2015 年）2016 年 1 月，自然人甲和乙设立丙有限责任公司。双方约定甲出资 4 万元，乙出资 2 万元，对盈余分配无特别约定。截至 2014 年底，甲实际缴付出资 1 万元，乙足额缴付出资。公司拟分配盈余 9 万元。根据公司法律制度的相关规定，甲可以分得的盈余是（ ）。

- A.6 万元
- B.3 万元
- C.4.5 万元
- D.1.5 万元

12、（2015 年）根据公司法律制度的相关规定，下列各项中，属于董事会职权的是（ ）。

- A.修改公司章程
- B.决定有关董事的报酬事项
- C.决定公司内部管理机构的设置
- D.决定发行公司债券

13、（2015 年）股份有限公司召开股东大会年会时，应当提前将财务会计报告置备于公司。根据公司法律制度的相关规定，该提前置备财务会计报告的时限是（ ）。

- A.10 日
- B.20 日
- C.30 日
- D.60 日

14、（2015 年）根据公司法律制度的相关规定，公司董事的下列行为中，涉嫌违反勤勉义务的是（ ）。

- A.擅自披露公司商业秘密
- B.将公司资金以个人名义开立账户存储
- C.无正当理由长期不出席董事会会议
- D.篡夺公司商业机会

15、（2015 年）陈某为某知名证券投资咨询公司负责人。该公司经常在重要媒体和互联网平台免费公开发布咨询报告，并向公众推荐股票。陈某多次将其本人已经买入的股票在公司咨询报告中予以推荐，并于咨询报告发布后将股票卖出。根据证券法律制度的规定，陈某的行为涉嫌（ ）。

- A.虚假陈述

- B.内幕交易
- C.操纵市场
- D.欺诈客户

16、（2015 年）2016 年 11 月 3 日，人民法院受理了 A 公司的破产申请。根据企业破产法律制度的规定，下列已经开始、尚未终结的与 A 公司有关的民事诉讼中，应当中止的是（ ）。

- A.股东乙以 A 公司董事长决策失误导致公司损失为由，对其提起的诉讼
- B.A 公司以拖欠货款为由，对丙公司提起的诉讼
- C.债权人丁公司以 A 公司股东戊与 A 公司法人人格严重混同为由，主张戊直接承担责任的诉讼
- D.A 公司以总经理庚违反竞业禁止为由，主张其返还不当利益的诉讼

17、（2015 年）甲公司签发的支票上，中文大写记载的金额为“壹万玖仟玖佰元整”，而阿拉伯数字（数码）记载的金额为“19 910 元”。根据票据法律制度的规定，下列关于该支票效力的表述中，正确的是（ ）。

- A.支票无效
- B.经甲公司将金额更改为一致并签章后，支票有效
- C.支票有效，以中文记载为准
- D.支票有效，以阿拉伯数字（数码）记载为准

18、（2015 年）在反垄断执法机构查处某横向价格垄断协议案件的过程中，作为垄断协议当事人之一的天辰股份公司因主动向执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据，被免除处罚。根据反垄断法律制度的规定，天辰股份公司被免除处罚的依据是（ ）。

- A.豁免制度
- B.宽大制度
- C.适用除外制度
- D.经营者承诺制度

19、（2015 年）根据涉外投资法律制度的相关规定，我国对于境内企业向境外直接投资采取的管理方式是（ ）。

- A.注册和核准制
- B.核准和特许制
- C.备案和特许制
- D.核准和备案制

二、【多项选择题】

1、（2015 年）下列选项中，可以成为法律关系主体的有（ ）。

- A.无国籍人
- B.有限责任公司的分公司
- C.公立医院
- D.国家

2、（2015 年）下列行为中，属于民事法律制度相关规定中的滥用代理权的有（ ）。

- A.代理人甲以被代理人乙的名义将乙的一台塔吊卖给自己
- B.代理人甲以被代理人乙的名义卖出一台塔吊，该塔吊由甲以丙的名义买入
- C.代理人甲与买受人丁串通，将被代理人乙的一台塔吊低价卖给丁
- D.代理人甲在被代理人乙收回代理权后，仍以乙的名义将乙的塔吊卖给戊

3、（2015 年）甲、乙、丙、丁、戊、庚六人对一台挖掘机按份共有。甲的份额是 $\frac{2}{3}$ ，其余五人的份额各为 $\frac{1}{15}$ 。根据物权法律制度的规定，没有特别约定时，下列转让挖掘机的行为中，转让行为有效的有（ ）。

- A.甲将挖掘机转让给辛，乙、丙、丁、戊、庚均表示反对

B.甲、乙将挖掘机转让给辛，丙、丁、戊、庚均表示反对

C.乙、丙、丁、戊、庚将挖掘机转让给辛，甲表示反对

D.丙、丁、戊、庚将挖掘机转让给辛，甲、乙均表示反对

4、（2015 年）根据合伙企业法律制度的相关规定，合伙企业的下列事项中，应当在市场监督管理机关登记的有（ ）。

A.主要经营场所

B.执行事务合伙人

C.合伙人的住所

D.合伙人的家庭状况

5、（2015 年）根据合伙企业法律制度的相关规定，下列各项中，属于普通合伙企业的合伙人当然退伙情形的有（ ）。

A.经全体合伙人一致同意

B.个人丧失偿债能力

C.合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行

D.发生合伙人难以继续参加合伙的事由

6、（2015 年）根据公司法律制度的相关规定，下列主体中，有权要求有限责任公司召开临时股东会议的有（ ）。

A.代表 1/10 以上表决权的股东

B.1/3 以上的董事

C.董事长

D.监事会

7、（2015 年）根据证券法律制度的相关规定，股份有限公司的下列股份发行或转让活动中，可以豁免向证监会申请核准的有（ ）。

A.因向公司核心员工转让股份导致股东累计达到 220 人，但在 1 个月内降至 195 人

B.在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司拟向特定对象定向发行股份，发行后股东预计达到 195 人

C.股东累计已达 195 人的公司拟公开转让股份

D.公司获得定向发行核准后第 13 个月，拟使用未完成的核准额度继续发行

8、（2015 年）根据证券法律制度的相关规定，下列情形中，属于对上市公司享有实际控制权的有（ ）。

A.投资者为上市公司持股 56%的股东

B.投资者可以实际支配上市公司股份表决权的 40%

C.投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会 1/3 成员选任

D.投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响

9、（2015 年）下列关于国内信用证的表述中，符合支付结算法律制度相关规定的有（ ）。

A.不可撤销

B.不可转让

C.不可取现

D.不可跟单

10、（2015 年）根据企业国有资产法律制度的相关规定，应当由履行出资人职责的机构在国有独资公司中任免的有（ ）。

A.董事长

B.副董事长

C.董事

D.监事

11、（2015 年）根据反垄断法律制度的相关规定，下列垄断协议中，由国家市场监管总局负责执法的有（ ）。

- A.价格卡特尔
- B.限制数量协议
- C.划分市场协议
- D.维持转售价格协议

12、（2015 年）根据涉外投资法律制度的规定，外国投资者并购境内企业安全审查部际联席会议的牵头机构有（ ）。

- A.工业与信息化部
- B.国家发改委
- C.商务部
- D.国家市场监督管理总局

13、（2015 年）根据外汇管理法律制度的相关规定，下列交易项目中，属于经常项目的有（ ）。

- A.贸易收支
- B.投资收益
- C.对外借款
- D.单方转移

三、【案例分析题】

1、（2015 年）A 公司因拖欠 B 公司债务被诉至人民法院并败诉。判决生效后，经人民法院强制执行，A 公司仍无法完全清偿 B 公司债务。A 公司的债权人 C 公司知悉该情况后，于 2016 年 7 月 30 日向人民法院提出对 A 公司的破产申请。A 公司提出异议：第一，A 公司账面资产仍大于负债；第二，C 公司并未就其债权向 A 公司提出清偿要求，因此不能直接判断其债权能否获得清偿。人民法院驳回异议，于 8 月 12 日受理破产申请。

管理人接管 A 公司后，在清理债权债务过程中发现如下事项：

(1) 2015 年 6 月，D 公司向甲银行借款 80 万元，借期 1 年。A 公司以其生产设备为 D 公司的借款提供抵押担保，并办理了抵押登记。借款到期后，D 公司未能偿还。经 A 公司、D 公司和甲银行协商，A 公司用于抵押的设备依法变现，所得价款全部用于偿还借款本息，但尚有 14 万元未能清偿。

(2) 2015 年 9 月，A 公司向乙银行借款 50 万元，借期 6 个月，E 公司为此提供保证担保。2015 年 2 月 2 日，A 公司提前偿还借款。

(3) 2015 年 11 月，F 公司向 A 公司订购一批汽车维修配件，合同价款 30 万元。A 公司交货后，F 公司一直未付款。获悉人民法院受理针对 A 公司的破产申请后，F 公司以 16 万元的价格受让了 G 公司对 A 公司的 32 万元债权。之后，F 公司向管理人主张以其受让 G 公司的债权抵销所欠 A 公司债务。

根据上述内容，分别回答下列问题：

问题 1 F 公司向管理人提出以其受让 G 公司的债权抵销所欠 A 公司债务的主张是否成立？并说明理由。

问题 2 对 A 公司提前偿还乙银行借款的行为，管理人是否有权请求人民法院予以撤销？并说明理由。

问题 3 甲银行能否将尚未得到清偿的 14 万元向管理人申报破产债权？并说明理由。

问题 4 A 公司就破产申请提出的两项异议是否成立？并分别说明理由。

2、（2015 年）2017 年 2 月 1 日，为支付货款，A 公司向 B 公司签发一张以 X 银行为承兑人、金额为 80 万元的银行承兑汇票。汇票到期日为 2017 年 8 月 1 日。X 银行作为承兑人在汇票票面上签章。

3 月 1 日，B 公司因急需现金，将该汇票背书转让给 C 公司，C 公司向 B 公司支付现金 77 万元。

4 月 1 日，C 公司将该汇票背书转让给 D 公司，以支付办公楼租金。D 公司对 B 公司与 C 公司之间的票据买卖事实不知情。D 公司随即将汇票背书转让给 E 公司，用于支付装修工程款，并在汇票上注明：“本票据转让于工程验收合格后生效。”后 E 公司施工的装修工程因存在严重质量问题未能通过验收。

5 月，E 公司被 F 公司吸收合并，E 公司注销了工商登记。6 月 1 日，F 公司为支付材料款将该汇票背书转让给 G 公司。

8 月 3 日，G 公司持该汇票向 X 银行请求付款，X 银行以背书不连续为由拒付。

根据上述内容，分别回答下列问题：

问题 1C 公司能否因 B 公司的背书转让行为而取得票据权利？并说明理由。

问题 2D 公司能否因 C 公司的背书转让行为而取得票据权利？并说明理由。

问题 3 在装修工程未能验收合格的情况下，D 公司对 E 公司的背书转让是否生效？并说明理由。

问题 4 在 X 银行以背书不连续为由拒付时，G 公司应如何证明其是票据权利人？

3、（2015 年）甲曾任乙建材公司经理，2015 年 3 月辞职。5 月 8 日，为获得更优折扣，甲使用其留有的盖有乙公司公章的空白合同书，以乙公司名义与丙公司订立合同，购买总价 15 万元的装饰玻璃。合同约定：6 月 7 日丙公司将装饰玻璃送至指定地点；乙公司于收到装饰玻璃后 3 日内验货；装饰玻璃经验收合格后，乙公司一次性付清全部价款。对于甲离职一事，丙公司并不知情。

丙公司于约定日期将装饰玻璃送至指定地点，并要求乙公司付款。乙公司同意付款，并同意将装饰玻璃以相同价格转卖给甲，但要求甲为该笔货款的支付提供担保。6 月 8 日，丁以其所有的一辆小汽车为甲提供抵押担保，但未办理登记；戊也为甲提供了付款保证，但未约定是连带责任保证还是一般保证。当事人亦未约定丁和戊分别为甲提供担保的实现顺序。

乙公司在未检验装饰玻璃的情况下，即于 6 月 10 日向丙公司付清了货款。但甲未向乙公司付款。乙公司要求戊承担保证责任，戊拒绝，理由有二：第一，乙公司必须先向丁实现抵押权；第二，戊承担一般保证责任，享有先诉抗辩权。乙公司多次催告，甲仍不付款。8 月 25 日，乙公司宣布解除与甲的装饰玻璃转卖合同，将装饰玻璃从甲处取回。次日，乙公司发现丙公司交付的装饰玻璃约有 1/3 质量不符合合同约定，遂向丙公司要求退货。

根据上述内容，分别回答下列问题：

问题 1 甲以乙公司名义与丙公司签订的装饰玻璃买卖合同是否有效？并说明理由。

问题 2 乙公司是否取得丁的小汽车的抵押权？并说明理由。

问题 3 戊关于乙公司必须先向丁实现抵押权的主张是否成立？并说明理由。

问题 4 戊关于其承担的是一般保证责任，享有先诉抗辩权的说法是否成立？并说明理由。

问题 5 乙公司是否有权解除其与甲的装饰玻璃转卖合同？并说明理由。

问题 6 乙公司发现装饰玻璃质量不合格后，是否有权向丙公司要求退货？并说明理由。

4、（2015 年）恒利发展是在上海证券交易所挂牌的上市公司，股本总额 10 亿元，主营业务为医疗器械研发与生产。维义高科是从事互联网医疗业务的有限责任公司，甲公司和乙公司分别持有维义高科 90%和 10%的股权。为谋求业务转型，恒利发展于 2015 年 6 月 3 日，与维义高科、甲公司、乙公司签署了四方重组协议书，协议的主要内容包括：（1）恒利发展以主业资产及负债（资产净额经评估为 9 亿元），置换甲公司持有的维义高科的全部股权；（2）恒利发展以 1 亿元现金购买乙公司持有的维义高科的全部股权。恒利发展最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告显示期末净资产额为 17 亿元。

恒利发展拟通过非公开发行公司债券的方式筹集 1 亿元收购资金，并初拟了发行方案，有如下内容：

（1）拟发行的债券规模为 1 亿元，期限 5 年；（2）发行对象为不超过 300 名的专业投资者。董事会讨论后，对上述方案中不符合证券法律制度规定的内容进行了修改。

恒利发展召开的临时股东大会对资产重组和公司债券发行事项分别进行了表决。出席该次股东大会的股东共持有 4.5 亿股有表决权的股票，关于资产重组的议案获得 3.1 亿股赞成票，关于发行公司债券的议案获得 2.3 亿股赞成票。该次股东大会宣布两项议案均获得通过。在上述两项议案的表决中，持股比例为 0.1%的股东孙某均投了反对票。根据前述表决结果，孙某认为，两议案的赞成票数均未达到

法定比例，不能形成有效的股东大会决议；孙某还对恒利发展通过置换方式出让主业资产持反对意见，遂要求公司回购其持有的恒利发展的全部股份，被公司拒绝。随后，孙某书面请求监事会对公司全体董事提起诉讼，称公司全体董事在资产重组交易中低估了公司主业资产的价值，未尽到勤勉义务，给公司造成巨大损失，应承担赔偿责任，亦被拒绝。孙某遂直接向人民法院提起股东代表诉讼，人民法院裁定不予受理。

根据上述内容，分别回答下列问题：

问题 1 人民法院对孙某的起诉裁定不予受理，是否符合法律规定？并说明理由。

问题 2 恒利发展是否有义务回购股东孙某所持公司的股份？并说明理由。

问题 3 临时股东大会作出公司债券发行决议，是否符合法定表决权比例？并说明理由。

问题 4 临时股东大会作出资产重组决议，是否符合法定表决权比例？并说明理由。

问题 5 公司初拟的非公开发行公司债券方案中，有哪些内容不符合证券法律制度的规定？并说明理由。

问题 6 该资产重组交易是否应向中国证监会申请核准？并说明理由。